

인천항만공사 감사위원회

시정, 개선 및 주의 요구

제 목 단시간근로자에 대한 복무 관리 부적정

소 관 부 서 ○ ○ ○ ○ 실

내 용

인천항만공사(이하 ‘公社’라 함)는 직원의 복무에 관한 사항을 규정하기 위해 「직원 복무규정」을 제정하고, 동 규정 제3조3항에 따라 근무시간이나 장소를 선택 조정하여 일과 가정을 조화롭게 하거나 인력 활용의 효율성을 제고 할 수 있도록 하는 제도로써 ‘유연근무제’를 운영하고 있다. 또한 公社는 「단시간 근로제 운영지침」에 따라 공사는 주20시간, 주30시간, 주35시간 등의 단시간근로자를 채용하였으며, 동 지침 제10조에 따라 단시간근로자는 근무시간, 시작 및 종료시간을 선택하여 신청할 수 있다.

직원 복무규정 제24조6항에 따라 단시간 근로자는 1일 평균 소정 근로시간을 1일로 계산하여 연차휴가를 부여받고 있으며, 근로자의 신청에 의하여 [표1]의 유연근무제 중 집약근무형 등을 선택하여 실시할 수 있다. 또한, 휴가를 사용하고자 하거나 유연근무제를 신청 또는 변경하고자 하는 직원은 전결권자의 승인을 받아야 한다.

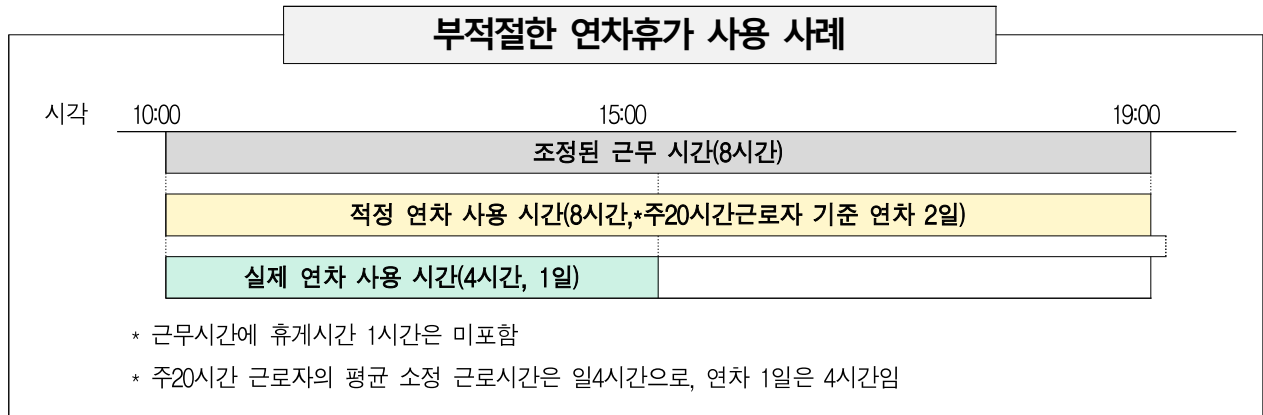
[표1] 유연근무제 유형별 기본개념 및 활용방법 요약

유형		활용방법
시간선택제 전환 근무제		- 주40시간 보다 짧은 시간 근무 (주15, 20, 25, 30시간)
탄력 근무제	- 주 40시간 근무하되, 출퇴근시간·근무시간·근무일을 자율 조정	
	시차 출퇴근형	- 1일 8시간 근무체제 유지, 출퇴근시간 자율 조정
	근무시간 선택형	- 1일 8시간 구매받지 않음 (일4~12시간 근무), 주5일 근무
	집약 근무형	- 1일 8시간 구매받지 않음 (일4~12시간 근무), 주3.5~4일 근무
	재량 근무형	- 출퇴근 의무없이 프로젝트 수행으로 주40시간 인정
원격 근무제	- 특정한 근무장소를 정하지 않고 정보통신망을 이용하여 근무	
	재택 근무형	- 사무실이 아닌 자택에서 근무
	스마트워크 근무형	- 자택 인근 스마트워크센터 등 별도 사무실에서 근무

가. 휴가 과소신청에 관한 사항

公社 유연근무제 운영 가이드라인 및 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 따르면 유연근무제 사용 주중 공휴일이 있거나 연가 사용시에는 8시간 근무일 (주40시간 기본근무형 기준)에 사용하는 것이 원칙이고, 불가피하게 근무시간이 8시간 미만인 날에 연가를 사용하는 경우 해당 근무시간만큼 해당일 연가에서 공제하여야 한다. 또한 근무시간이 8시간을 초과하는 날에 연가를 사용하는 경우 연가(1일) 처리하고, 8시간을 초과하는 시간만큼 해당일 연가에서 추가 공제하게 되어있고 유연근무제를 실시하는 단시간 근로자의 경우에는 대상자의 소정 근로시간에 따라 유급휴일 및 연차가 관리되어야 한다.

이와 관련하여 최근 3년간 단시간근로자를 대상으로 유연근무 신청 현황과 휴가(연차휴가, 공가, 특별휴가 등) 사용 내역을 확인한 결과 다음 사례 및 [표2]와 같이 주20시간 단시간근로자 ○○○○실 ○○○ 주임은 유연근무(집약근무형) 신청으로 2021.9.23. 근무시간이 10:00부터 19:00까지(휴게시간을 제외한 근무시간 8시간)인데도 해당일 휴가를 신청한 결과 연차휴가 시간이 4시간(1일)만 차감되는 등 公社 단시간근로자 총 10명 중 6명이 조정된 근무시간을 고려하지 않고 휴가를 208시간(72회) 적게 사용한 사례를 확인하였다.



[표2] 단시간근로자의 휴가 과소신청 현황

단시간근로자 총 인원(명)	휴가 과소 신청 인원(명)	휴가 과소 신청 횟수(회)	휴가 과소 신청 시간(시간)
10	6	72	208

※ 상세 내역은 [별표1] 참조

다만 관련자들의 소명에 따르면 관련 규정이나 시스템에 대한 인지 부족과 착오에 기인한 것으로 보이며, 특히 ○○○○실 ○○○ 주임 등 3인의 경우 3년의 점검 기간 중 휴가 과소신청 횟수 1~2회 및 과소 신청 시간이 1~2시간에 그치는 등 위반의 정도가 매우 경미한 단순 착오 및 누락으로 보인다.

나. 특별휴가(육아단축) 사용에 따른 주당 소정근로시간 부족에 관한 사항

公社 직원 복무규정 제31조의 특별휴가 및 제34조 근로시간 단축에 관한 상세한 사항은 「국가공무원 복무규정」, 사규 및 단체협약에 따르며 사용기준 및 운영 등에 관하여 규정 외 사항은 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」를 참고하여 복무담당 부서의 장이 정한다.

公社 단체협약 제86조의2에 의하면 육아기 근로시간 단축에 따른 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘어서는 아니 된다. 또한, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 및 公社 유연근무제 운영 가이드라인에 의하면, 육아시간

사용 시 일 최소근무시간은 4시간 이상이 되어야 하며, 최소근무시간을 충족하지 못한 육아시간 사용은 연가로 처리한다.

※ 예시 (『국가공무원 복무·징계 관련 예규』 p.170)
 - 주40시간(일 평균 소정 근로시간 8시간)근로자의 경우
 - 육아시간 2시간, 연가 3시간 사용 시 → 연가 5시간 사용으로 처리
 - 육아시간 2시간, 병가 4시간 사용시 → 연가2시간, 병가 4시간 사용으로 처리

또한 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 내 시간선택제공무원 등의 휴가에 관한 특례에 따르면 시간선택제공무원 등의 휴가 산정기준이 되는 공무원의 주당 근무시간은 40시간으로 하며, 모성보호시간 및 육아시간 사용시 일 최소근무시간은 3시간 이상이 되어야 하며, 최소근무시간을 충족하지 못한 모성보호시간 및 육아시간 사용은 연가로 처리한다. 또한 자녀돌봄, 육아 등을 위해 연속하여 4시간을 초과하여 근무하는 날에 1일 2시간, 4시간 이하 근무하는 날에 1일 1시간의 육아시간을 받을 수 있다.

※ 시간선택제공무원의 특별휴가 사용 예시 (국가공무원 복무·징계 관련예규 p.180)

구분	모성보호시간	육아시간
반일제 (주5일, 일4시간)	일1시간	일1시간
격일제 (월수 8시간, 금4시간)	월수 2시간, 금1시간	월수 2시간, 금 1시간

이와 관련하여 최근 3년간 육아단축 특별휴가를 사용한 단시간근로자 2인의 복무내역을 점검한 결과, [표3]과 같이 주20시간 단시간근로자 ○○○○실 ○○○ 주임이 기준을 초과하여 육아단축 특별휴가를 사용함에 따라 주당 최소 근로시간이 부족해진 사례를 포함하여 [별표2]와 같이 총 8건을 확인하였다.

[표3] 단시간근로자의 소정 근로시간 부족 사례

성명	근무유형	해당일자	근무유형	사용휴가	총 근무시간
○○○	주20시간제	2021.06.21.	10:00-16:00 (5시간)	-	14시간/주
		2021.06.22.	10:00-16:00 (5시간)	육아단축 2시간	
		2021.06.23.	10:00-16:00 (5시간)	육아단축 2시간	
		2021.06.24.	10:00-16:00 (5시간)	육아단축 2시간	
		2021.06.25.	-	-	

조치할 사항

- ① 인천항만공사 경영지원실장은 직원 복무규정에 따라 [별표1] 관련자의 과소 신청된 연차휴가의 차감 조치를 하시기 바라며,(시정) 향후 직원 복무규정 및 단시간 근로제 운영지침에 맞게 휴가가 과소 신청되지 않도록 연차 관리 시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)
- ② 인천항만공사 사장은 「직원복무규정」에서 정하고 있는 바에 따른 휴가 사용 및 육아단축 특별휴가 사용 시간을 반복적으로 준수하지 않은 관련자에 대하여 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

<관련자> ○○○○실 ○급 ○○○ “주의”

○○○○○○○○○실 ○급 ○○○ “주의”

[별표1] 단시간근로자의 휴가 과소신청 내역

<생략>

[별표2] 단시간근로자의 육아단축 휴가 사용에 따른 근무시간 부족 내역

<생략>